

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5809/2539	บริษัท ชิกน่า พรอปเพอร์ตี้ แอนด์	โจทก์
	แคสซวลตี้ อินชัวร์รันซ์ จำกัด	โจทก์
	บริษัท คอ ร์รัล ไลน์ จำกัด กับพวก	จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 4, มาตรา 616, มาตรา 877, มาตรา 880

ป.วิ.พ. มาตรา 249

พ.ร.บ.การรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 มาตรา 3, มาตรา 58

การว่าจ้างขนส่งสินค้าทำสัญญาก่อนวันที่พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 มีผลใช้บังคับ ดังนั้นการฟ้องเรียกค่าเสียหายเกี่ยวกับสินค้าพิพาทต้องนำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 616 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับในขณะนั้น อันเป็นบทกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่งปรับแก้คดีตามมาตรา 4 แม้ผู้ส่งกับจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นผู้ขนส่งมีข้อตกลงกันว่าหากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นจะต้องฟ้องคดีต่อศาลตามที่ระบุไว้ในใบตราส่ง แต่เมื่อสินค้าพิพาทได้รับความเสียหายในระหว่างการขนส่ง โจทก์ในฐานะผู้รับประกันภัยสินค้าพิพาทมีหน้าที่ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยและเป็นผู้เข้ารับช่วงสิทธิที่จะฟ้องเรียกเอาค่าเสียหายจากผู้ขนส่ง การรับช่วงสิทธิเกิดขึ้นโดยอำนาจแห่งกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 880 วรรคหนึ่งหาใช่เกิดจากข้อตกลงในสัญญาไม่ ดังนั้นข้อตกลงดังกล่าวจึงไม่มีผลผูกพันโจทก์ผู้รับประกันภัย เมื่อจำเลยที่ 1 มิได้ให้การต่อสู้ในเรื่องข้อจำกัดความรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นไว้จึงไม่ใช่ข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้น

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า โจทก์รับประกันภัยวัว 707 ตัวไว้จากบริษัทดี เจ ฟาร์ม จำกัด ผู้ซื้อวัวจำนวนดังกล่าวจากบริษัทกิปส์แลนด์ แอนด์ นอร์ทเทิร์น จำกัด ผู้ขาย ที่กำหนดขนส่งจากเมืองพอร์ตแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย ถึงกรุงเทพมหานคร แล้วขนส่งโดยรถยนต์ต่อจากกรุงเทพมหานครไปยังฟาร์มที่จังหวัดปราจีนบุรี บริษัท กิปส์แลนด์ แอนด์ นอร์ทเทิร์น จำกัด ผู้ขายได้ว่าจ้างจำเลยที่ 1 ผู้ขายได้ว่าจ้างจำเลย ที่ 1 ให้ขนส่งวัวรายนี้จากประเทศออสเตรเลียมายังกรุงเทพมหานคร จำเลยที่ 1 ได้ รับวัวครบถ้วนและในสภาพเรียบร้อยแล้วได้ออกใบตราส่งให้แก่ผู้ขาย ต่อมาเรือถึง กรุงเทพมหานครปรากฏว่าวัวโฮลสตัน ไฟร์เชียน ไฮเฟอร์ตาย 3 ตัว แท้ง 4 ตัว วัว เจอร์ซี ไฮเฟอร์ตาย 1 ตัว ในระหว่างการขนส่งของจำเลยที่ 1 ความเสียหายตาม มูลค่าประกันภัยเป็นเงิน 130,943.65 บาท และบริษัทดี เจ ฟาร์ม จำกัด ได้ไปขอรับ วัวจากจำเลยที่ 1 และว่าจ้างจำเลยที่ 3 ขนส่งวัวที่มีชีวิตจากกรุงเทพมหานครไปยัง ฟาร์ม ปรากฏว่าเมื่อถึงฟาร์มที่จังหวัดปราจีนบุรีวัวโฮลสตัน ไฟร์เชียน ไฮเฟอร์ ตาย อีก 3 ตัว แท้ง 6 ตัวกับบาดเจ็บและตายในเวลาต่อมาอีก 1 ตัว อันเนื่องมาจากการ ขนส่งของจำเลยที่ 3 ค่าเสียหายตามมูลค่าประกันภัยเป็นเงิน 148,521.69 บาท โจทก์ได้ชดใช้ค่าเสียหายโดยจ่ายให้แก่บริษัทดี เจ ฟาร์ม จำกัดเป็นเงินรวม 279,465.34 บาท จึงรับช่วงสิทธิมาเรียกร้อง จำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบในฐานะผู้ขนส่ง และจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นตัวแทนโดยเป็นผู้ติดต่อแทนจำเลยที่ 1 ในส่วนกิจการรับขน ในประเทศไทยเป็นลักษณะของการแบ่งงานกันทำเป็นทอด ๆ กับจำเลยที่ 1 จึงต้อง ร่วมกับจำเลยที่ 1 รับผิดชอบโจทก์ด้วย สำหรับจำเลยที่ 3 ต้องรับผิดชอบในฐานะผู้รับขน จากเรือไปยังฟาร์ม ขอให้บังคับจำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันชดใช้เงิน 137,490.83 บาท และจำเลยที่ 3 ชดใช้เงิน 155,947.77 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อ ปี ในต้นเงิน 130,943.65 บาท และ 148,521.69 บาท ตามลำดับ จนกว่าจะชำระ เสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ให้การและแก้ไขคำให้การว่า ในการขนส่งวัวรายนี้จำเลยที่ 1 กับ บริษัทกิปส์แลด์ แอนด์ นอร์ทเธิร์น จำกัด มีข้อตกลงซึ่งมีหลักฐานเป็นใบตราส่งว่า กรณีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับการขนส่งขึ้นแล้วให้ชี้ขาดโดยศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีทางทะเลและทางการค้าแห่งกรุงโคเปนเฮเกน และให้ใช้กฎหมายของประเทศเดนมาร์กซึ่งมีผลให้โจทก์ผู้รับช่วงสิทธิฟ้องจำเลยที่ 1 ต่อศาลแพ่ง จำเลยที่ 1 ได้ใช้วิธีบรรทุกวัวถูกต้องตามมาตรฐานสากล แต่วัวที่ตายและแท้งเกิดจากสุขภาพกับสภาพของวัวเอง วัวเจอร์ซี่ ไฮเฟอร์ที่ตาย 1 ตัว นั้น เกิดขาหักโดยไม่ทราบสาเหตุ เพื่อไม่ให้ทนายทนายธรรมานนายเรือจึงสั่งฆ่า กับให้การขนส่งมีข้อตกลงว่าไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีที่วัวตายหรือสุขภาพไม่ดีในระหว่างการขนส่งจำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายสูงเกินความจริง ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 2 เป็นตัวแทนรับจ้างจากจำเลยที่ 1 ทำพิธีการเรือเท่านั้นมิได้ร่วมขนส่งด้วย ความเสียหายที่เรียกร้องสูงเกินความจริง ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 3 ให้การว่า จำเลยที่ 3 ทำการขนส่งวัวแล้วเสร็จในวันเดียวกันส่งเรียบร้อยแล้ว ไม่มีตายหรือแท้งอันเนื่องมาจากการขนส่ง สัญญาขนส่งมีกำหนดความรับผิดชอบว่าผู้ขนส่งจะรับผิดชอบในกรณีวัวตายหรือบาดเจ็บอันเกิดจากการกระทำที่ไม่สมควรของผู้ขนส่งเท่าที่เสียหายจริงและไม่เกิน 100,000 บาท ต่อยานพาหนะ 1 คัน กรณีวัวบาดเจ็บป่วย อ่อนแอ มีสุขภาพไม่สมบูรณ์หรือผิดปกติ การประกันภัยของโจทก์ไม่ได้คุ้มครองในระหว่างที่จำเลยที่ 3 ขนส่ง คงคุ้มครองแต่เพียงถึงท่าเรือปลายทางเท่านั้น ค่าเสียหายไม่ถึง 40,000 บาท ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 130,943.65 บาท ให้จำเลยที่ 3 ชำระเงินจำนวน 73,541.52 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5

ต่อปี นับแต่วันที่ 27 มีนาคม 2534จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้ยกฟ้องสำหรับ
จำเลยที่ 2 คำขออื่นให้ยก

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยที่ 1 ข้อแรกมีว่า จะต้อง
นำเอาพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534มาปรับใช้แก่คดีนี้หรือไม่
เห็นว่า พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเลพ.ศ. 2534 เพิ่งใช้บังคับเมื่อวันที่ 21
กุมภาพันธ์ 2535 แต่การว่าจ้างขนส่งสินค้าพิพาททำสัญญากันตั้งแต่วันที่ 9
พฤศจิกายน 2533 ตามใบตราส่งเอกสารหมายเลข 12 ซึ่งเป็นเวลาก่อนวันที่พระราช
บัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 มีผลใช้บังคับ ดังนั้นในการฟ้องเรียกค่า
เสียหายเกี่ยวกับสินค้าพิพาทจึงต้องนำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
616 ที่บัญญัติว่า "ผู้ขนส่งจะต้องรับผิดชอบในการที่ของอันเขาได้มอบหมายแก่ตนนั้น
สูญหายหรือบุบสลายหรือส่งมอบชกซ้ำ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการสูญหายหรือบุบ
สลายหรือชกซ้ำนั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัย หรือเกิดแต่สภาพแห่งของนั้นเอง หรือเกิด
เพราะความผิดของผู้ส่งหรือผู้รับส่ง" ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น อัน
เป็นบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งมาปรับแก้คดีตามที่บัญญัติไว้ในประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 4 จะนำเอาพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล
พ.ศ. 2534 มาปรับใช้แก่คดีนี้หาได้ไม่

ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยที่ 1 ข้อต่อไปมีว่า โจทก์ในฐานะผู้รับช่วงสิทธิ
บริษัทดี เจ ฟาร์ม จำกัด มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 1ต่อศาลในประเทศไทยหรือไม่ใน

ปัญหาดังกล่าวจำเลยที่ 1 อ้างว่าผู้ส่งและผู้ขนส่งมีข้อตกลงกันว่าหากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นจะต้องฟ้องคดีต่อศาลในเมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก ตามที่ระบุไว้ในใบตราส่งเอกสารหมายเลข 1 พร้อมคำแปลข้อ 16 ว่า "ข้อโต้แย้งใด ๆ ที่ได้เกิดขึ้นจากใบตราส่งนี้จะถูกตัดสินโดยศาลทางการค้าทางทะเลของเมืองโคเปนเฮเกน และให้ใช้กฎหมายประเทศเดนมาร์กบังคับ" นั้น เห็นว่า โจทก์เป็นผู้รับประกันภัยสินค้าพิพาทจากบริษัทดี เจ ฟาร์ม จำกัด ผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นผู้สั่งซื้อสินค้าพิพาทตามกรมธรรม์ประกันภัยเอกสารหมายเลข จ.11 เมื่อสินค้าพิพาทได้รับความเสียหายในระหว่างการขนส่ง โจทก์มีหน้าที่ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 877 และผลแห่งการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเช่นนั้นทำให้โจทก์อยู่ในฐานะเป็นผู้รับช่วยเหลือสิทธิของผู้เอาประกันภัยที่จะฟ้องเรียกเอาค่าเสียหายจากจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นผู้ขนส่งสินค้าพิพาทได้ในนามของโจทก์เอง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 880 วรรคหนึ่งและการรับช่วงสิทธิของโจทก์ดังกล่าวเกิดขึ้นโดยอำนาจแห่งกฎหมายตามมาตรา 880 วรรคหนึ่ง ดังกล่าวข้างต้นนั้น หากใช้เกิดจากข้อตกลงในสัญญาไม่ ดังนั้น ข้อตกลงระหว่างผู้เอาประกันภัยกับจำเลยที่ 1 หรือผู้ส่งสินค้ากับจำเลยที่ 1 ที่ตกลงกันให้นำข้อพิพาทอันเกิดจากใบตราส่ง เอกสารหมายเลข จ.12 หรือ ล.1 ไปฟ้องต่อศาลของเมืองโคเปนเฮเกน และให้ใช้กฎหมายประเทศเดนมาร์กบังคับจึงไม่มีผลผูกพันโจทก์

ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 1 ข้อสุดท้ายมีว่าจำเลยที่ 1 จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อโจทก์เพียงใด จำเลยที่ 1 อ้างว่าตามพระราชบัญญัติการรับขนส่งทางทะเล พ.ศ. 2534 มาตรา 3 ประกอบมาตรา 58 ผู้ขนส่งต้องรับผิดชอบในความเสียหายของสินค้าพิพาทเพียงหนึ่งบาทต่อหนึ่งหน่วยการขนส่ง กรณีนี้วัดตาย 4 ตัวและแท่งลูก 4 ตัว ถือว่าสินค้าเสียหายเพียง 4 หน่วยการขนส่งจำเลยที่ 1 จะต้องรับผิดชอบเพียง 40,000 บาทนั้น เห็นว่ากรณีตามปัญหาดังกล่าวจำเลยที่ 1 มิได้ให้การต่อสู้ไว้ จึงมีข้อข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้น ตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 249 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้ ที่ศาลอุทธรณ์
พิพากษามานั้นศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยที่ 1 ทุกข้อฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(จำลอง สุขศิริ-จเร อำนวยการพัฒนา-สมบัติ เดียววิศเรศ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้มีประเด็นใหญ่ที่น่าสนใจอยู่ 2 ประเด็นกล่าวคือ ปัญหาว่า
จะใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรื่องรับขน หรือพระราชบัญญัติการรับขน
ของทางทะเล พ.ศ. 2534 แก่คดีประการหนึ่งกับ ประเด็นปัญหาว่าข้อตกลงในสัญญา
รับขนของทางทะเลตามที่ปรากฏอยู่ในใบตราส่งนั้นจะผูกพันผู้รับประกันภัยซึ่งเป็น
ผู้รับช่วงสิทธิหรือไม่ ในประเด็นแรก คำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ถือได้ว่ากลับแนวคำ
พิพากษาศาลฎีกาที่ 121/2536 ที่มีประเด็นปัญหาว่าจะใช้บทบัญญัติของประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรื่องรับขน หรือพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล
พ.ศ. 2534 มาใช้ในส่วนที่ว่าตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 121/2536 ศาลฎีกาได้ปรับ
ใช้บทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในเรื่องรับขนของในฐานะที่เป็น
บทกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่งโดยให้เหตุผลว่า การส่งมอบและตรวจรับสินค้าทำขึ้น
ก่อนที่พระราชบัญญัตินี้จะมีผลใช้บังคับ แทนที่จะใช้หลักในการพิจารณาถึงวันทำ

สัญญาฉบับหนึ่งของทางทะเลว่าได้ทำขึ้นก่อนหรือหลังวันที่พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 ใช้บังคับ อันจะตรงกับเจตนาของคู่สัญญาที่ใช้ในขณะทำสัญญานั้น เพราะโดยหลักแล้วก็เข้าใจได้ว่าเวลาทำสัญญาคู่สัญญาก็ต้องทำสัญญาให้ถูกต้องใช้บังคับได้ตามกฎหมายในขณะนั้นที่มีผลใช้บังคับอยู่ และก็ถือว่าคู่สัญญาต้องรู้ว่าในขณะนั้นกฎหมายในเรื่องนั้น ๆ มีเนื้อหาและสาระสำคัญเช่นใดและต้องการให้กฎหมายที่ใช้บังคับในขณะนั้นบังคับแก่สัญญา ดังนั้นเมื่อคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5809/2539 วินิจฉัยกลับหลักคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 121/2536 โดยใช้หลักว่าสัญญาฉบับหนึ่งทำก่อนหรือหลังวันที่พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 มีผลใช้บังคับเป็นหลักจึงเป็นการถูกต้องและเหมาะสมแล้ว และก็จะไม่มีปัญหาในลักษณะอื่น ๆ อีก เช่น วันที่ทำสัญญาฉบับหนึ่งทำก่อน แต่ความเสียหายเกิดขึ้นหลังวันที่พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 มีผลใช้บังคับ หรือมีการฟ้องคดีหลังวันที่พระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลใช้บังคับ การยึดถือเอาหลักที่ว่าสัญญาฉบับหนึ่งทำขึ้นในช่วงเวลาใดก็จะใช้เป็นแนวแก้ไขปัญหาและบ่งชี้ว่าควรจะใช้กฎหมายฉบับใดได้ทุกกรณีและเหมาะสม (อย่างไรก็ตาม วันที่ระบุในใบตราส่งนั้นอาจจะไม่ใช่วันที่ทำสัญญาได้ ซึ่งจะเป็นปัญหาอีกปัญหาหนึ่งและถ้ามีโอกาสจะได้อธิบายต่อไป) สำหรับในประเด็นปัญหาในเรื่องการรับขนช่วงสิทธิของผู้รับประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 880 หลังจากที่ผู้รับประกันภัยได้خذใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยไปแล้วก็ไปเรียกร้องเอาจากผู้ขนส่งนั้น ศาลฎีกาตัดสินว่าข้อตกลงในใบตราส่งที่ระบุว่า "ข้อโต้แย้งใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากใบตราส่งนี้จะถูกตัดสินโดยศาลทางการค้าทางทะเลของเมืองโคเปนเฮเกน และให้ใช้กฎหมายประเทศเดนมาร์กบังคับ นั้น ไม่ผูกพันผู้รับประกันภัยทำให้ศาลแพ่งมีอำนาจในการรับพิจารณาพิพากษาคดีนี้ เพราะการรับช่วงสิทธิเกิดขึ้นโดยอำนาจแห่งกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 880 วรรคหนึ่ง หาใช่เกิดจากข้อตกลงในสัญญาไม่ ดังนั้นข้อตกลงดังกล่าวจึงไม่มีผลผูกพันผู้รับประกันภัย ด้วยความเคารพ

ผู้เขียนไม่เห็นด้วย เพราะตามหลักการรับช่วงสิทธิในกฎหมายไทยนั้น การรับช่วงสิทธินั้นเกิดขึ้นโดยผลของกฎหมาย มิได้เกิดขึ้นจากข้อตกลง ไม่เหมือนกับของบางประเทศเช่น ประเทศฝรั่งเศส ที่การรับช่วงสิทธินั้นอาจจะเกิดขึ้นโดยข้อตกลงก็ได้ (Subrogation Conventionnelle) หรือจะเกิดขึ้นโดยผลของกฎหมายก็ได้ (Subrogation legale) และตามหลักของการรับช่วงสิทธิแล้ว ผู้รับช่วงสิทธิได้เข้าเป็นเจ้าหนี้แทนเจ้าหนี้เดิม และมีอำนาจที่จะใช้สิทธิทั้งปวงของเจ้าหนี้นั้น หรืออีกนัยหนึ่ง ผู้รับช่วงสิทธิเข้าไปยืนอยู่ในรองเท้าของเจ้าหนี้สิทธิของผู้รับช่วงสิทธิเป็นสิทธิเดิมของผู้รับชำระหนี้ ผู้รับชำระหนี้รับช่วงมาเท่าที่เจ้าหนี้มีอยู่ และมีสิทธิเท่าที่รับช่วงมา จึงมีผลว่าผู้รับช่วงสิทธิชำระหนี้ไปเท่าใดก็ควรรับช่วงสิทธิมาเท่านั้น หรืออีกนัยหนึ่ง ผู้รับช่วงสิทธิอาจใช้สิทธิของเจ้าหนี้เพียงเท่าที่อาจอ้างได้ว่าเป็นสิทธิของตน ดังนั้น ถ้าเจ้าหนี้มีสิทธิเท่าใดผู้รับช่วงสิทธิก็มีสิทธิเท่านั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าในใบตราส่งมีข้อตกลงใดไว้ หากข้อตกลงนั้นไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนข้อตกลงนั้นก็จะมีผลใช้ได้ ในระหว่างคู่สัญญา ซึ่งก็คือใช้ได้ ในระหว่างผู้ขนส่งกับผู้ส่งหรือผู้รับตราส่ง หากข้อตกลงนี้ผูกพันผู้ส่งหรือผู้รับตราส่ง ผู้รับประกันภัยเองก็ต้องผูกพันตามข้อตกลงดังกล่าวด้วย เพราะผู้รับประกันภัยเองก็รับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัยเท่ากับสิทธิของผู้เอาประกันภัยมีต่อผู้ขนส่งเท่านั้น ดังนั้นข้อตกลงดังกล่าวในใบตราส่งจึงผูกพันผู้รับประกันภัยด้วย มิฉะนั้นผู้รับประกันภัยจะอยู่ในฐานะดีกว่าเจ้าหนี้ คือ ผู้เอาประกันภัยเสียเอง ซึ่งไม่น่าจะเป็นเช่นนั้น ส่วนเมื่อข้อตกลงนั้นผูกพันผู้รับประกันภัยแล้ว ข้อตกลงนั้นจะมีผลใช้บังคับหรือไม่ ซึ่งในข้อตกลงที่เป็นปัญหาก็คือ ศาลไทยจะรับรองได้หรือไม่ เพราะมีข้อตกลงให้ไปฟ้องศาลที่ประเทศเดนมาร์กนั้นคงจะต้องไปดูประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ว่าใช้ได้หรือไม่ หากว่าใช้ได้ก็เป็นไปตามนั้น คือ นำคดีมาฟ้องศาลไทยได้ แต่หากว่าข้อตกลงนั้นใช้ไม่ได้ก็จะนำคดีมาฟ้องยังศาลไทยไม่ได้ สำหรับประเด็นที่ตกลงให้ใช้กฎหมายเดนมาร์กแก้ข้อโต้เถียง (ข้อพิพาท) นั้น ก็ต้องเป็นไปตามหลัก

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล โดยมาตรา 13 ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันของกฎหมาย พ.ศ. 2481 ได้กำหนดว่า"ปัญหาว่าจะพึงใช้กฎหมายใดบังคับสำหรับสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญ หรือผลแห่งสัญญานั้นให้วินิจฉัยตามเจตนาของคู่กรณี ในกรณีที่ไม่อาจหยั่งทราบเจตนาชัดแจ้งหรือโดยปริยายได้ ถ้าคู่สัญญามีสัญชาติอันเดียวกัน กฎหมายที่จะใช้บังคับก็ได้แก่กฎหมายสัญชาติอันร่วมกันแห่งคู่สัญญา ถ้าคู่สัญญาไม่มีสัญชาติอันเดียวกัน ก็ให้ใช้กฎหมายแห่งถิ่นที่สัญญานั้นได้ทำขึ้น" อย่างไรก็ตามการบังคับใช้กฎหมายนั้นย่อมใช้ได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายไทย หากขัดก็ใช้ไม่ได้ เช่นในเรื่องอายุความ ศาลฎีกาเคยตัดสินไว้ในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1583/2511 ว่า การรับขนของจากเดนมาร์กและนอร์เวย์มายังประเทศไทย โจทก์เป็นผู้ทรงใบตราส่ง ส่วนจำเลยเป็นผู้ขนส่งจำเลยต่อสู้เป็นข้อกฎหมายว่าตามเงื่อนไขแห่งใบตราส่ง ข้อพิพาทนี้ให้ใช้กฎหมายเดนมาร์กบังคับ ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อตกลงดังกล่าวยอมจะให้ใช้บังคับได้เพียงไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศไทยฉะนั้น ข้อตกลงหรือเงื่อนไขในใบตราส่งในส่วนที่ให้ผลถึงการให้ใช้กฎหมายเรื่องอายุความตามกฎหมายเดนมาร์กบังคับแก่ข้อพิพาทคดีนี้จึงใช้บังคับไม่ได้ แต่ก็ยังมีคำพิพากษาศาลฎีกาอีกฉบับหนึ่งที่ปฏิเสธในอันที่จะบังคับใช้ข้อตกลงให้ใช้กฎหมายของต่างประเทศ คือ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 563/2532 มูลคดีตามฟ้องเกิดขึ้นในประเทศไทย ต้องบังคับตามกฎหมายแห่งประเทศไทย ไม่อาจนำพระราชบัญญัติขนส่งทางทะเล ค.ศ. 1936 ของประเทศสหรัฐอเมริกามาใช้บังคับเพื่อจำกัดความรับผิดชอบของผู้ขนส่งได้ คดีนี้จำเลยสู้เป็นประเด็นสำคัญว่า การขนส่งรายนี้คู่สัญญาเป็นคนต่างสัญชาติกัน โดยผู้ส่งมีสัญชาติแคนาดา จำเลยมีสัญชาติเดนมาร์ก พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมายพ.ศ. 2481 มาตรา 13 ให้นำกฎหมายแห่งถิ่นที่ทำสัญญามาใช้บังคับแก่สาระสำคัญและผลของสัญญา จึงต้องนำกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางทะเลค.ศ. 1936 ของประเทศสหรัฐอเมริกามาใช้บังคับ ซึ่งมีการจำกัดความรับผิดชอบไม่เกิน 500 เหรียญต่อ 1 หีบห่อ อย่างไรก็ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่

5809/2539 นี้ก็มีได้มีโอกาสวินิจฉัยประเด็นนี้ แต่ศาลฎีกาได้วินิจฉัยข้ามไปโดยวินิจฉัยว่าข้อตกลงนั้นไม่ผูกพันผู้รับประกันภัยไป นอกจากนี้ถ้าสมมติว่าตามข้อเท็จจริงนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่จะต้องใช้พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 บังคับผลก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ ตามข้อเท็จจริงเป็นเรื่องการขนส่งวัวอันเป็นการขนส่งสัตว์มีชีวิตทางทะเลและทางบกในประเด็นที่เกี่ยวกับการขนส่งทางทะเลนั้น ปรากฏว่ามีวัวโฮลสเต็นไฟร์เชียนไฮเฟอร์ตาย 3 ตัว แท้ง 4 ตัว วัวเจอร์ซีไฮเฟอร์ตาย 1 ตัว ซึ่งในคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้นำบทบัญญัติมาตรา 616 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาใช้ในฐานะกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งทำให้ผู้ขนส่งต้องรับผิดชอบ เพราะหากผู้ขนส่งไม่ต้องการรับผิดชอบก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่า ความเสียหายนี้เกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือเกิดจากสภาพแห่งของมันเอง หรือเกิดจากความผิดของผู้ส่งหรือของผู้รับตราส่ง ซึ่งหากพิสูจน์ไม่ได้ก็ต้องรับผิดชอบดังที่ศาลฎีกาวินิจฉัย เพราะลำพังแต่ผู้ขนส่งจะอ้างว่าได้ใช้วิธีบรรทุกวัวถูกต้องตามมาตรฐานสากล แต่วัวที่ตายและแท้งเกิดจากสุขภาพกับสภาพของวัวเองและวัวเจอร์ซีไฮเฟอร์ ที่ตาย 1 ตัวนั้นเกิดขาหักโดยไม่ทราบสาเหตุ เพื่อไม่ให้ทบทวนทรมานนายเรือจึงสั่งฆ่ากับในการขนส่งมีข้อตกลงว่าไม่ต้องรับผิดชอบใน กรณีที่วัวตายหรือสุขภาพไม่ดีในระหว่างการขนส่ง ไม่เพียงพอที่จะทำให้ตนเองหลุดพ้นจากความรับผิดชอบ แต่ถ้าสมมติว่า คดีนี้จะต้องใช้พระราชบัญญัติการขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 ใช้บังคับนั้นพระราชบัญญัติฉบับนี้จะมีบทบัญญัติเฉพาะในเรื่องการขนส่งสัตว์มีชีวิต มาตรา 56 ในการขนส่งสัตว์มีชีวิต ผู้ขนส่งไม่ต้องรับผิดชอบเพื่อการสูญหาย เสียหาย หรือส่งมอบชักช้าอันเป็นผลจากภัยซึ่งมีลักษณะพิเศษที่มีประจำอยู่ในการขนส่งสัตว์มีชีวิตหรือจากสภาพของสัตว์นั่นเอง ถ้าพิสูจน์ได้ว่า (1) ผู้ขนส่งได้ปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับสัตว์นั้นโดยเฉพาะที่ผู้ส่งได้ให้ไว้แก่ตนแล้ว และ (2) ในพฤติการณ์แห่งกรณีเช่นนั้น การสูญหาย เสียหาย หรือส่งมอบชักช้าอาจเกิดจากภัยหรือสภาพของสัตว์ดังกล่าวได้ ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับถ้าพิสูจน์ได้ว่า การสูญหาย เสียหาย หรือส่งมอบชักช้าไม่ว่า

ทั้งหมดหรือบางส่วน เป็นผลจากความผิดหรือประมาทเลินเล่อของผู้ขนส่ง หรือ
ตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้ขนส่ง ดังนั้น ถ้าเป็นจริงดังกล่าว 1. การที่ผู้ขนส่งอ้างว่า
ตนเองได้ใช้วิธีบรรทุกวัวถูกต้องตามมาตรฐานสากลเท่านั้นคงไม่พอต้องดูต่อไปว่า ผู้
ขนส่งได้ปฏิบัติตามคำสั่งที่ผู้ส่งได้ให้ไว้หรือไม่ ถ้าไม่มีก็น่าที่จะอ้างได้แต่ถ้ามีก็ต้องดู
ต่อไปว่าผู้ขนส่งได้ปฏิบัติตามคำแนะนำนั้นแล้ว 2. ส่วนข้ออ้างที่ว่าการที่วัวตายและ
แท้งเกิดจากสุขภาพกับสภาพของวัวเองนั้นถ้าข้อเท็จจริงเป็นเช่นนั้นผู้ขนส่งก็
สามารถอ้างได้ เพราะเท่ากับเป็นการอ้างว่าความสูญหายหรือเสียหายได้เกิดจาก
สภาพแห่งสัตว์นั่นเอง โดยผู้ขนส่งตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้ขนส่งไม่ได้มีส่วนผิด
ส่วนข้อตกลงที่ว่าไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีที่วัวตาย หรือสุขภาพไม่ดีในระหว่างการขนส่ง
ผู้ขนส่งซึ่งไม่ต้องรับผิดชอบ ดังนี้ข้อตกลงนี้ก็เป็นโมฆะ เพราะเท่ากับเป็นข้อตกลงที่มี
ลักษณะเป็นการปลดเปลื้องภาระความรับผิดชอบที่พระราชบัญญัติกำหนดไว้ในมาตรา
17 ที่บัญญัติว่า มาตรา 17 ข้อกำหนดใดในสัญญารับขนของทางทะเลซึ่งมี
วัตถุประสงค์หรือมีผลไม่ว่าโดยตรงหรือโดยปริยายดังต่อไปนี้ ข้อกำหนดนั้นเป็น
โมฆะ 1. ปลดเปลื้องผู้ขนส่งจากหน้าที่หรือความรับผิดชอบใด ๆ ตามที่บัญญัติไว้ในพระ
ราชบัญญัตินี้ ความเป็นโมฆะของข้อกำหนดตามวรรคหนึ่งไม่กระทบกระทั่งถึงความ
สมบูรณ์ของข้อกำหนดอื่นในสัญญานั้น และให้ถือว่าคู่สัญญาได้เจตนาให้ข้อกำหนด
อื่นนั้นแยกออกต่างหากจากข้อกำหนดที่เป็นโมฆะตามวรรคหนึ่ง ส่วนในกรณีที่วัวโฮ
ลสตัน-ไฟร์เชียนไฮเฟอร์ ตายอีก 3 ตัว แท้ง 6 ตัว กับบาดเจ็บและตายในเวลาต่อมา
อีก 1 ตัว เนื่องจากการขนส่งจากกรุงเทพมหานครไปยังฟาร์มที่จังหวัดปราจีนบุรี
เป็นการขนส่งทางบก ต้องใช้บทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรื่อง
รับขนโดยตรงอยู่แล้ว เพราะมาตรา 6 พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ.
2534 กำหนดว่า "สัญญารับขนของที่มีการขนส่งทางทะเลและทางอื่นรวมอยู่ด้วย ให้
อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการขนส่งทางทะเล
เท่านั้น" โผทชิตเอกจริยกร